CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ASSOCIAÇÃO CONECTA DO BRASIL CORRETORES DE IMÓVEIS

Pelo presente instrumento particular, de um lado: CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CONECTA DO BRASIL CORRETORES DE IMÓVEIS, com sede em Barra do Piraí – RJ, neste ato representada por seus representantes legais Bruno Borges Bellot (CNPJ 47.040.646/0001-66 e Marcelo Bonifácio da Silva, doravante denominada CONTRATADA. E, de outro lado CONTRATANTE

NOME							
ENDEREÇO				**NÚMERO**			
BAIRRO		**CIDADE**			**UF**		
CPF		**IDENTIDADE**					
CNPJ		**CRECI PJ**					
CRECI		**NOME COMERCIAL**					
ENDEREÇO COMERCIAL		**TELEFONE COMERCIAL**		**1)**	**2)**		
ENDEREÇO DO SITE				**SERVIDOR**			
INSTAGRAM			**FACEBOOK**				
TIK TOK			**YOU TUBE**				
DNS		**DATA DA IMPLANTAÇÃO**			**HORÁRIO**		

As partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de tecnologia aplicada ao mercado imobiliário, incluindo a disponibilização de sistema principal de gestão imobiliária, site e acesso destinado aos inquilinos, conforme as funcionalidades oferecidas pela CONTRATADA.

1.2. Os serviços têm como finalidade auxiliar o CONTRATANTE na organização, gestão e operacionalização de suas atividades imobiliárias, por meio de ferramentas digitais e recursos tecnológicos.

1.3. A prestação dos serviços poderá ocorrer em âmbito nacional, por meio de plataformas eletrônicas, sistemas informatizados, aplicativos, sites e outros canais digitais disponibilizados pela CONTRATADA.

1.4. A contratação não implica, por si só, transferência de propriedade de software, código-fonte, marca, domínio, plataforma ou qualquer outro ativo de propriedade intelectual da CONTRATADA ou de terceiros.

CLÁUSULA 2ª – DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS NA MENSALIDADE

2.1. Pelo valor mensal estabelecido neste contrato, o CONTRATANTE terá direito aos seguintes serviços:

I – Sistema Principal de Gestão Imobiliária

Acesso ao sistema principal disponibilizado pela CONECTA DO BRASIL, destinado à gestão e à organização das atividades imobiliárias, conforme as funcionalidades efetivamente disponíveis na plataforma.

II – Site Imobiliário

Acesso aos recursos do site disponibilizado pela CONTRATADA para apoiar as atividades imobiliárias do CONTRATANTE, observadas as funcionalidades e condições técnicas do serviço.

III – Acesso para Inquilinos

Disponibilização de acesso aos inquilinos vinculados aos imóveis administrados pelo CONTRATANTE, para utilização dos recursos disponibilizados na plataforma, tais como consulta de informações e acompanhamento de dados da locação, conforme as funcionalidades existentes no sistema.

2.2. O acesso dos inquilinos será disponibilizado como recurso complementar ao sistema principal, sem cobrança adicional por acesso individual, desde que utilizado dentro dos limites técnicos e operacionais do plano contratado.

2.3. A CONTRATADA poderá disponibilizar atualizações, melhorias e ajustes nas funcionalidades dos sistemas, visando à evolução e à segurança dos serviços.

2.4. Funcionalidades adicionais, integrações externas, módulos especiais, serviços de publicidade paga, personalizações específicas e outras soluções não previstas no plano poderão ser contratados separadamente, mediante orçamento e aceite prévio do CONTRATANTE.

2.5. A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE as limitações relevantes dos serviços contratados, quando aplicáveis.

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços descritos neste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a mensalidade de:

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

3.2. A mensalidade contempla o acesso ao sistema principal de gestão imobiliária, ao site e aos recursos de acesso para inquilinos, conforme7 descrito na Cláusula 2ª.

3.3. O vencimento da mensalidade ocorrerá no dia 05 de cada mês, mediante pagamento por PIX, boleto bancário ou outro meio disponibilizado pela CONTRATADA.

3.4. A primeira mensalidade será devida a partir da assinatura do contrato, observada a data de início da prestação dos serviços.

3.5. O pagamento deverá ser realizado pelo CONTRATANTE dentro do prazo estabelecido, independentemente da utilização integral dos recursos disponibilizados, desde que os serviços estejam disponíveis conforme as condições contratadas.

3.6. Os serviços adicionais que não estejam incluídos no plano mensal somente poderão ser cobrados mediante informação prévia e concordância do CONTRATANTE.

3.7. Eventuais reajustes da mensalidade deverão ser comunicados previamente, com indicação do novo valor e da data de início de sua aplicação, respeitada a legislação vigente.

3.8. Em caso de atraso no pagamento, poderão ser aplicados multa moratória de 2% sobre o valor vencido e juros de mora de 1% ao mês, calculados proporcionalmente ao período de atraso, observados os limites legais aplicáveis.

3.9. A inadimplência poderá acarretar a suspensão dos serviços após comunicação prévia ao CONTRATANTE, respeitadas as exigências legais aplicáveis.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá prazo indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura ou na data acordada para o início da prestação dos serviços.

4.2. A continuidade da contratação dependerá do cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento.

4.3. A eventual alteração do plano contratado ou inclusão de novos serviços deverá ser formalizada por escrito ou por meio eletrônico que permita comprovar o aceite das partes.

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

I – disponibilizar ao CONTRATANTE os serviços previstos neste contrato;

II – fornecer as orientações necessárias para o acesso e a utilização das ferramentas contratadas;

III – manter canais de atendimento e suporte compatíveis com os serviços oferecidos;

IV – adotar medidas técnicas e administrativas razoáveis para preservar a segurança dos sistemas e das informações tratadas;

V – comunicar, quando razoavelmente possível, manutenções programadas ou indisponibilidades relevantes;

VI – manter a confidencialidade das informações recebidas em razão da contratação;

VII – observar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais;

VIII – prestar os serviços com diligência, observados os limites técnicos e operacionais das plataformas utilizadas.

5.2. A CONTRATADA poderá utilizar fornecedores e parceiros tecnológicos para viabilizar os serviços, observadas as responsabilidades legais aplicáveis e as obrigações de segurança e confidencialidade.

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I – fornecer informações corretas e atualizadas para a contratação e utilização dos serviços;

II – efetuar os pagamentos nas datas estabelecidas;

III – utilizar os sistemas de acordo com suas finalidades e com a legislação vigente;

IV – manter em sigilo suas credenciais de acesso e senhas;

V – não compartilhar indevidamente seus acessos com terceiros;

VI – responsabilizar-se pela legalidade, exatidão e atualização das informações e dos documentos inseridos nos sistemas;

VII – possuir autorização ou fundamento legal adequado para inserir dados pessoais de proprietários, inquilinos, compradores e demais clientes;

VIII – não utilizar as plataformas para atividades ilícitas, fraudes, envio abusivo de mensagens ou violação de direitos de terceiros;

IX – comunicar à CONTRATADA eventuais falhas, acessos não autorizados ou incidentes de segurança de que tenha conhecimento;

X – cumprir as normas profissionais aplicáveis à sua atividade imobiliária, inclusive as exigências do CRECI, quando pertinentes.

6.2. O CONTRATANTE será responsável pela administração dos usuários que cadastrar e pelas permissões que conceder, dentro das funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

CLÁUSULA 7ª – DO ACESSO E DA DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS

7.1. O acesso aos serviços dependerá da disponibilidade da plataforma, de conexão à internet e dos requisitos técnicos necessários à sua utilização.

7.2. A CONTRATADA envidará esforços razoáveis para manter os serviços operacionais, podendo realizar manutenções, atualizações e correções técnicas.

7.3. Poderão ocorrer interrupções temporárias decorrentes de manutenção, falhas de conectividade, problemas de infraestrutura, incidentes de segurança ou eventos fora do controle razoável da CONTRATADA.

7.4. A CONTRATADA não garante disponibilidade ininterrupta ou funcionamento livre de falhas, sem prejuízo das responsabilidades que lhe sejam atribuídas por lei.

7.5. Caso ocorra indisponibilidade relevante sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá adotar medidas razoáveis para identificar e solucionar o problema.

CLÁUSULA 8ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. As partes comprometem-se a cumprir a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – e demais normas aplicáveis.

8.2. Os dados pessoais poderão ser tratados na medida necessária à execução do contrato, à disponibilização dos serviços, ao atendimento do CONTRATANTE, ao processamento de pagamentos, à segurança dos sistemas e ao cumprimento de obrigações legais.

8.3. O CONTRATANTE deverá possuir fundamento legal adequado para inserir ou disponibilizar dados pessoais de seus clientes, proprietários, inquilinos e demais terceiros na plataforma.

8.4. A CONTRATADA adotará medidas técnicas e administrativas razoáveis para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração ou divulgação indevida.

8.5. Quando o tratamento de dados envolver fornecedores ou parceiros tecnológicos, o compartilhamento deverá limitar-se ao necessário à execução dos serviços ou a outra hipótese legalmente permitida.

8.6. As partes deverão cooperar, dentro de suas respectivas responsabilidades, no atendimento de solicitações dos titulares de dados e no cumprimento das obrigações legais aplicáveis.

8.7. Os dados pessoais serão conservados pelo período necessário à execução do contrato e ao cumprimento das obrigações legais, observadas as hipóteses de conservação previstas na legislação.

8.8. Quando necessário, as partes poderão firmar documento complementar para detalhar as responsabilidades de cada uma no tratamento de dados pessoais.

CLÁUSULA 9ª – DA CONFIDENCIALIDADE

9.1. As partes comprometem-se a manter sigilo sobre informações comerciais, cadastrais, financeiras, técnicas e operacionais obtidas em razão deste contrato.

9.2. As informações confidenciais não poderão ser divulgadas a terceiros ou utilizadas para finalidades alheias à execução contratual, salvo autorização da parte titular ou obrigação legal.

9.3. A obrigação de confidencialidade permanecerá vigente após o encerramento do contrato enquanto as informações mantiverem caráter confidencial, ressalvadas as hipóteses legais de divulgação.

CLÁUSULA 10ª – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1. Os sistemas, softwares, marcas, logotipos, layouts, conteúdos e demais recursos tecnológicos utilizados na prestação dos serviços permanecerão de propriedade de seus respectivos titulares.

10.2. O presente contrato concede ao CONTRATANTE apenas o direito de utilizar os serviços contratados durante a vigência da contratação e nos limites estabelecidos neste instrumento.

10.3. É vedado ao CONTRATANTE copiar, revender, sublicenciar, distribuir ou explorar indevidamente os sistemas, códigos, materiais ou funcionalidades disponibilizados, salvo autorização expressa ou permissão legal.

10.4. Os dados e documentos inseridos pelo CONTRATANTE permanecerão sujeitos aos direitos de seus respectivos titulares, observadas as condições de tratamento, acesso, conservação e exclusão previstas na legislação e nas regras aplicáveis à plataforma.

CLÁUSULA 11ª – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1. Cada parte responderá pelos danos que causar à outra em decorrência de atos ou omissões pelos quais seja legalmente responsável.

11.2. A CONTRATADA não garante resultados financeiros, aumento de faturamento, obtenção de clientes, fechamento de negócios imobiliários ou redução de inadimplência em razão da utilização dos sistemas.

11.3. O CONTRATANTE será responsável pela veracidade das informações e dos documentos inseridos na plataforma, bem como pela condução dos negócios imobiliários sob sua responsabilidade.

11.4. A CONTRATADA não será responsável por falhas decorrentes exclusivamente de informações incorretas fornecidas pelo CONTRATANTE ou de eventos externos fora de sua esfera de controle, ressalvadas as responsabilidades que lhe sejam atribuídas por lei.

11.5. Nenhuma disposição deste contrato exclui ou limita responsabilidade cuja exclusão ou limitação seja vedada pela legislação aplicável.

CLÁUSULA 12ª – DO CANCELAMENTO E DA RESCISÃO

12.1. O contrato poderá ser encerrado por qualquer das partes mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias.

12.2. O cancelamento poderá ocorrer imediatamente nas hipóteses de acordo entre as partes, impossibilidade legal de continuidade ou outras situações que justifiquem o encerramento imediato conforme a legislação.

12.3. Em caso de descumprimento contratual, a parte prejudicada poderá notificar a outra para que regularize a situação em prazo razoável, quando a correção for possível, sem prejuízo das hipóteses de rescisão imediata legalmente admitidas.

12.4. O CONTRATANTE deverá quitar os valores devidos pelos serviços prestados até a data efetiva do encerramento, observadas as condições contratuais e a legislação aplicável.

12.5. O cancelamento não autoriza a retenção indevida de valores antecipados referentes a serviços não prestados. Eventuais restituições serão apuradas conforme o contrato e a legislação vigente.

12.6. Nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, inclusive pela internet, serão respeitados os direitos de arrependimento legalmente aplicáveis.

12.7. Encerrado o contrato, o acesso às funcionalidades contratadas poderá ser desativado, observadas as obrigações de conservação de dados e documentos, os direitos dos titulares e as disposições legais aplicáveis.

12.8. Quando tecnicamente disponível e legalmente permitido, o CONTRATANTE poderá solicitar informações sobre os procedimentos e prazos para exportação ou obtenção dos dados que tenha inserido na plataforma, respeitadas as limitações técnicas, os direitos de terceiros e as obrigações de conservação legal.

CLÁUSULA 13ª – DAS COMUNICAÇÕES

13.1. As comunicações entre as partes poderão ser realizadas por e-mail, aplicativo de mensagens, plataforma digital ou outro canal informado no cadastro.

13.2. As partes comprometem-se a manter atualizados seus dados de contato.

13.3. As notificações relacionadas a pagamentos, alterações contratuais e cancelamentos deverão ser realizadas por meio que permita comprovar razoavelmente o envio e, quando aplicável, o recebimento.

CLÁUSULA 14ª – DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO

14.1. O presente instrumento regula a prestação de serviços tecnológicos e de apoio à atividade imobiliária.

14.2. A contratação não estabelece vínculo empregatício, sociedade empresarial, exclusividade comercial ou relação de subordinação entre as partes.

14.3. A contratação dos serviços não implica automaticamente a aquisição da condição de associado da CONECTA DO BRASIL, a qual dependerá do cumprimento das regras estatutárias e dos procedimentos associativos aplicáveis.

14.4. Caso o CONTRATANTE seja associado, seus direitos e deveres associativos serão regidos pelo estatuto da Associação e pelos demais instrumentos aplicáveis, sem prejuízo das obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA 15ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este contrato representa o acordo entre as partes quanto aos serviços nele descritos, juntamente com eventuais anexos e condições comerciais expressamente aceitos.

15.2. Qualquer alteração relevante deverá ser formalizada por escrito ou por meio eletrônico que permita comprovar o aceite das partes.

15.3. A eventual tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não representará renúncia definitiva de direito.

15.4. Se alguma disposição deste contrato for considerada inválida ou inexequível, as demais permanecerão em vigor na medida permitida pela legislação.

15.5. A assinatura física ou eletrônica será admitida, observados os requisitos legais aplicáveis.

CLÁUSULA 16ª – DO FORO

16.1. As partes buscarão solucionar amigavelmente eventuais divergências decorrentes deste contrato.

16.2. Não sendo possível a composição amigável, será competente o foro determinado pelas regras legais aplicáveis, respeitadas as normas de competência e eventual proteção especial assegurada ao CONTRATANTE.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento.

Barra do Piraí

Data

_____
ASSOCIAÇÃO CONECTA DO BRASIL CORRETORES DE IMÓVEIS

_____
CONTRATANTE

TESTEMUNHA 1 _____

TESTEMUNHA 2 _____